COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.:02 907881-
*sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: **protocollo@pec.comune.pieveemanuele.mi.it***

SETTORE VII AREA POLITICHE SOCIALI E SERVIZI SCOLASTICI

Determinazione Dirigenziale n° 490 del 18/03/2026

OGGETTO: **ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SAP DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIEVE EMANUELE VIA GEMELLI 8 INT. 7**

Dalla Residenza Municipale, addì 18/03/2026

Il Funzionario di Elevata Qualificazione

Visto l'Avviso n. ID 12422 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici disponibili nell'ambito territoriale Visconteo Sud Milano localizzate nei Comuni di: Basiglio, Lacchiarella, Locate di Triulzi, Pieve Emanuele, Rozzano e di proprietà di: Comune di Basiglio, Comune di Pieve Emanuele e ALER Milano (UOG Ovest), pubblicato ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che, ai fini del suddetto avviso, il Comune di Pieve Emanuele ha inserito nella piattaforma informatica per la gestione dei Servizi Abitativi Pubblici di Regione Lombardia n. 1 unità abitativa assegnabile;

Rilevato che, a chiusura dell'avviso, nella piattaforma informatica Servizi Abitativi di Regione Lombardia è stata generata, in automatico dal sistema, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio ISBAR e dell'alloggio scelto;

Considerato che si è provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria con determinazione n. 1894 del 03/12/2025 pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale;

Atteso che la graduatoria provvisoria, resasi disponibile sulla piattaforma informatica Servizi Abitativi di Regione Lombardia, diventa definitiva decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, in assenza di presentazione di richieste di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile, qualora l'esito del procedimento sia stato avviato prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di assegnazione;

Considerato che la graduatoria provvisoria è divenuta definitiva poiché nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione non sono pervenute richieste di rettifica;

Rilevato che l'assegnazione è subordinata all'esito positivo dei controlli da parte del Comune in ordine sia alla permanenza dei requisiti per l'accesso ai Servizi Abitativi Pubblici, sia alla verifica delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda;

Atteso che:

-la domanda con ID 7310468, utilmente collocata in graduatoria, a seguito dei necessari adempimenti istruttori, è risultata non idonea all'assegnazione e si è provveduto alla rideterminazione del relativo punteggio ISBAR con la conseguente variazione della posizione in graduatoria;

- a seguito della suddetta rideterminazione, il nucleo familiare che ha presentato domanda

identificata con ID 7306182 è risultato utilmente collocato per l'assegnazione dell'alloggio di Via Gemelli n. 8 int. 7;

Verificata la posizione del nucleo richiedente – ID domanda 7306182;

Accertata la presenza dei requisiti per l'accesso all'assegnazione degli alloggi SAP, delle condizioni economiche, familiari ed abitative dichiarate al momento della domanda e della loro permanenza all'atto di assegnazione (verificata con idonea documentazione agli atti dello scrivente ufficio);

Dato atto che l'alloggio comunale sito in Via Gemelli n. 8 int. 7 è stato dichiarato assegnabile dall'ufficio patrimonio competente, con relativa comunicazione del 16/10/2025, agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di accettazione (prot. n. 6111/2026 del 09/03/2026) dell'alloggio da parte del sopracitato nucleo;

Considerato pertanto opportuno procedere all'assegnazione dell'alloggio sopra indicato a favore del suddetto nucleo familiare;

Visti:

- l'art. 2 e 7 della L. 241/1990, recante norme sul procedimento amministrativo;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 avente ad oggetto: "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici" e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 2 del 06/03/2025 avente ad oggetto: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4", pubblicato nel BURL n. 11 suppl. del 10/03/2025;
- la Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16;

Tutto ciò premesso e **Visti:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 29/11/2016 e s.m.i;
- il Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 70 del 01/02/2024;
- la deliberazione di C.C. n. 45 del 29/09/2025 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 65 del 18/12/2025 di Approvazione della Nota di aggiornamento DUP 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 66 del 18/12/2025 di Approvazione degli schemi del Bilancio 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 3 del 08/01/2026 avente ad oggetto "Approvazione PEG 2026-2028";
- la deliberazione di G.C. n. 10 del 29/01/2025 avente ad oggetto: "Piano di prevenzione della corruzione e della illegalità e Programma triennale della Trasparenza 2025-2027";
- la deliberazione di G.C. n. 41 del 09/04/2025 di Approvazione del PIAO esercizio 2026-2028;

Richiamato il decreto sindacale n. 12 del 01/12/2025 con il quale è stato nominato il Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione dell'Area Politiche sociali e Servizi scolastici dell'Ente e prevista la sua sostituzione in caso di assenza e/o impedimento;

Verificata la propria competenza a norma del combinato disposto dall'art. 109, comma 2 e art. 107, commi 2 e 3 del TUEL, nonché dell'art. 16 del ROUS e tenuto conto altresì che il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell'Area Politiche Sociali e Servizi Scolastici;

Constatato che, durante la formazione del presente atto, il sottoscritto ha verificato sia la sua regolarità, sia la sua correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera d) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012;

Dato atto che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell'ordinamento, alle disposizioni dello Statuto Comunale e dei regolamenti adottati dall'ente in materia, essa è stata altresì assunta in conformità alle linee programmatiche di mandato e agli atti di programmazione;

DETERMINA

Di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di assegnare, per i motivi indicati in premessa e sulla base della graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 1894 del 03/12/2025, l'alloggio destinato ai servizi abitativi pubblici, di proprietà comunale, sito in Pieve Emanuele di Via Gemelli n. 8 int. 7, al nucleo familiare che ha presentato domanda identificata con ID 7306182;

Di dare atto che è stata accertata la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e la permanenza delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate all'atto della domanda, come disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2017 e successive modifiche e integrazioni;

Di dare atto che il canone di locazione sarà determinato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di servizi abitativi pubblici, sulla base della condizione economica del nucleo assegnatario;

Di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto, ivi compresa la stipula del contratto di locazione, la determinazione del canone e la consegna dell'alloggio;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione di entrata e che quindi non necessita acquisire il parere di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria;

di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dichiara

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i Soggetto/i interessato ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
- l'insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento con il/i Soggetto/i interessato/i dal provvedimento in oggetto di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- che in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; il Comune di Pieve Emanuele ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

Il Funzionario di E.Q.
Giuseppe Nettis / ArubaPEC S.p.A.

Redattore: Stefania Giovanelli